

**Nr. 20 Der Reichsminister und Chef der Reichskanzlei an den Reichsminister der Justiz. 6.
Februar 1939**

*R 43 II/1133c, Bl. 39–40 Reinkonzept, Fotokopie¹
Druck: SCHUBERT, Familien- und Erbrecht, S. 374 f.*

*Beginn:
Beginn:*

Persönlich!

Betrifft: Heiraten deutscher Staatsangehöriger mit Ausländern. Auf das Schreiben vom 14. Januar 1939 – IV b3 40 –.

Sehr verehrter Herr Dr. Gürtner!

Ihr Schreiben vom 14. Januar sowie die inzwischen mir zugegangenen Äußerungen der Herren Reichsminister des Innern und des Auswärtigen habe ich zum Anlaß genommen, die Frage eines Verbots der Eheschließung mit Ausländern bei dem Führer erneut zur Sprache zu bringen². Der Führer hat sich der Auffassung angeschlossen, daß dem Verbot von den im Auslande wohnenden deutschen Staatsangehörigen nur Beamte, Angehörige der Wehrmacht und des Reichsarbeitsdienstes und gewisse Gruppen von Mitgliedern der Partei und ihren Gliederungen zu unterwerfen sein werden.

Die von den Herren Reichsministern gegen ein Verbot der Eheschließung mit Volksdeutschen fremder Staatsangehörigkeit erhobenen Bedenken teilt der Führer nicht. Er möchte das Verbot grundsätzlich auf die Heirat mit allen Ausländern einschließlich der Staatenlosen ausgedehnt sehen und die notwendigen Ausnahmen der Entscheidung im Einzelfall überlassen. Daß für eine Übergangszeit zur Vermeidung von Härten bei Erteilung der Genehmigung großzügig zu verfahren sein wird, entspricht auch der Auffassung des Führers. Die Genehmigung im Einzelfall wünscht der Führer sich vorzubehalten mit der Maßgabe, daß er andere Stellen damit betrauen kann.

Im Auftrage des Führers bitte ich sie, ein dementsprechendes Gesetz nach Fühlungnahme mit den beteiligten Herren Reichsministern möglichst bald einzubringen.

Eine Abschrift dieses Schreibens habe ich dem Preußischen Ministerpräsidenten, Herrn Generalfeldmarschall Göring, dem ich seinerzeit ebenfalls von den Wünschen des Führers Kenntnis gegeben hatte³, dem Stellvertreter des Führers sowie den Reichsministern des Innern und des Auswärtigen zugehen lassen.

Heil Hitler!
Ihr sehr ergebener

[...]⁴

¹ Ausfertigung: R 3001/20465, Bl. 28 f. Vorgeschichte s. Dok. Nr. 4, die nachgenannte Äußerung des RIM ebd. a., Stellungnahmen des RJuM und AA vom 14. bzw. 21. 1. 1939 ebd. Anm. 14.

² Am 1. Februar: Anhang, FV 28*.

³ Mit Schreiben vom 3. 1. 1939; s. ARH V, Nr. 285 Anm. 1.

⁴ Enth. Reinkonzepte der Begleitschreiben zur Übersendung von Abschriften an PrMP Göring, RIM Frick und AA v. Ribbentrop; R 43 II/1133c, Bl. 41–44. Gegenüber Ribbentrop, der am 31. 12. 1938 die KabVorl. eines separaten „Gesetzes über die Eheschließung der Beamten des Auswärtigen Dienstes“ (allgem. Genehmigungspflicht, bei ungenehmigter Heirat Dienstentlassung) hatte

L[ammers]

vorlegen lassen, welche von Lammers am 11. 1. vorerst angehalten, inzwischen aber durch eine auf ein generelles Eheverbot mit ausländ. Frauen erweiterte Neuvorlage vom 23. 1. ersetzt worden war (ebd. Bl. 26–28, 34 f.; R 43 II/1523a, Bl. 170 f.; vgl. APK II 3, Reg. Nr. 32229), ergänzte Lammers: „Der Führer hat ferner zum Ausdruck gebracht, daß er die von Ihnen vorgeschlagene Sonderregelung für die Eheschließung der Beamten des auswärtigen Dienstes im Hinblick auf das in Aussicht genommene allgemeine Gesetz für entbehrlich hält. Der Führer ist der Ansicht, daß es genügen wird, wenn Sie durch eine interne Anordnung sicherstellen, daß es zu Ihrer Kenntnis kommt, wenn ein Beamter des auswärtigen Dienstes zu heiraten beabsichtigt, so daß Sie, falls die Eheschließung im Interesse des Dienstes unerwünscht ist, die Möglichkeit haben, den Beamten auf die etwa sich ergebenden dienstlichen Folgen hinweisen. Mit Rücksicht hierauf habe ich davon abgesehen, den von Ihnen eingebrachten Entwurf eines Gesetzes über die Eheschließung der Beamten des auswärtigen Dienstes in Umlauf zu setzen.“

Bereits am 15. 2. proponierte nun der RJuM eine überarbeitete, inhaltl. aber nur unwesentlich ergänzte KabVorl. des „Gesetzes über die Eheschließung Deutscher mit Ausländern“ nebst Begründung, welche die Rkei am 18. 2. mit Widerspruchsfrist bis 3. 3. in Umlauf setzte; R 43 II/1133c, Bl. 46–49; R 43 F/3572, Bl. 523–526; R 34001/20465, Bl. 30–37. Gegen sie erhob der StdF am 23. 3. aus drei Gründen Einspruch: 1. müsse sich das Heiratsverbot auch auf alle Auslandsdeutschen erstrecken, 2. sei dem Staatsanwalt die Nichtigkeitsklage gegen verbotswidrig eingegangene Ehen zu eröffnen, 3. solle nur bei genehmigter Eheschließung eine Ausländerin die dt. Staatsangehörigkeit erwerben; R 3001/20465, Bl. 39–45. Der RJuM versuchte die Differenzen in einer Referentenbesprechung vom 18. 4. und in Nachverhandlungen mit AA, RIM, StdF und Rkei auszugleichen, die sich bis Juli 1939 hinzogen und bezügl. der negativen Folgen für ausländ. Frauen und die Kinder aus ungenehmigten Ehen auch eine mögl. Novellierung des Staatsangehörigkeitsrechts einbezogen; ebd. Bl. 46–83; Dokumentation: SCHUBERT S. 375–390; vgl. APK I 2, Reg. Nr. 23847. Andererseits hielt Ribbentrop an seinem Sondergesetz für den auswärt. Dienst fest. Nach Vortrag bei Hitler schrieb er Lammers am 9. 3. 1939: Zwar favorisiere jener die Aufnahme einer entspr. „Spezialvorschrift“ in das allgem. Eheverbot mit Ausländern, doch lasse sich dieser Gedanke nicht verwirklichen. „Die von mir für notwendig gehaltenen und sachlich vom Führer gebilligten Vorschriften über die Eheschließung von Beamten des Auswärtigen Dienstes haben einen rein beamtenpolitischen Charakter und passen deshalb nicht in den Rahmen des auf ganz anderen Gesichtspunkten beruhenden allgemeinen Gesetzes. Das ist auch die Ansicht des Reichsministeriums des Innern und des Reichsjustizministeriums.“ R 43 II/1133c, Bl. 50, 52–60. Lammers stellte nun beide Gesetze als „zum Vortrag beim Führer z.Z. nicht geeignet“ am 21. 3. und nochmals am 3. 7. zurück; ebd. Bl. 54v, 56v, 60v. Die abschließ. Klärung nahm er sich erst Ende Juli aufgr. einer neuerlichen Initiative des RJuM und einer internen Vorlage seines Ref. v. Stutterheim vor: Dok. Nr. 122.

Zitierhinweis

Nr. 20 Der Reichsminister und Chef der Reichskanzlei an den Reichsminister der Justiz. 6. Februar 1939 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band VI/1939, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh06d020>